



PUTUSAN
Nomor 5476 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. SURYADI dan TIENY, selaku Ahli Waris HALIM JAYADI

KURNIA, keduanya bertempat tinggal di Hotel Rajain, Jalan Raya Pajajaran, Nomor 89, RT 04, RW 03, Kp. Parung Jambu, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Batara Paruhum Radjagukguk, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Batara Radja & Rekan, berkantor di Komplek Puslitbangnak, Nomor D3/36, Jalan Pajajaran, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024;

II. SOEWARDI JAYUS, bertempat tinggal di Tanjung Barat

Indah, Teratai II, Blok A1, Nomor 1, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (Cand) Rd. I. Mulyana J. Sumpena, S.H., M.H., C.L.A., C.MLC., C.CD., Kons., C.Med., C.IRP., C.PCD., C.LD., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum R-IAN & Rekan, berkantor di Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Nomor 46-a, RT 002, RW 012, dan/atau Nomor 63, RT 002, RW 004, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

Pemohon Kasasi I, II;

L a w a n

TAN RATNA JUWITA TANAYA, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit XVII BJ 5, Nomor 1, RT 007, RW 013, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Verri

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octavian, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Padjajaran, berkantor di Jalan Kp. Pondok Cilangkap, RT 02, RW 09, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025;

Termohon Kasasi I, II;

D a n:

1. **HERTANTO LINARDI**, bertempat tinggal di Jalan Ciwaringin, Gang Sukarno, RT 004, RW 003, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya yang telah dilakukan perubahan/perbaikan dalam persidangan, memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk mengosongkan dan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau pihak yang diperintahkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III tersebut dan/atau siapapun juga di atas tanah a quo sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Kemang, tanggal 1 Desember 1986, seluas 2.548 m² berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7848/1986, tanggal 3 November 1986, atas nama Tan Kwang King, terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

3. Menyatakan Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari almarhum Tan Kwang King yang telah menikah dengan almarhumah Tan Soei Tien Nio berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 11, tanggal 9 April 2010 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 01/KHW/NOT/IV/2010, tertanggal 9 April 2010, keduanya dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kemang, seluas 1.155 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 29/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00146, atas nama Hertanto Linardi (Tergugat I), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kemang, tanggal 30 November 2004, seluas 494 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 28/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00147, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Kemang, tanggal 8 Desember 2004, seluas 605 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/Kemang/2004, tanggal 27 Oktober 2004, NIB 10.10.06.16.00149 atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Kemang, tanggal 30 Mei 2006, seluas 338 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/Kemang/2006, tanggal 2 Maret 2006, NIB 10.10.06.16.00169, atas nama Halim

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi baik *materiil* maupun *immateriil* kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp13.096.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam rentang waktu 8 (delapan) hari efektif sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan untuk mengosongkan dan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau pihak yang diperintahkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III tersebut dan/atau siapapun juga di atas tanah *a quo* sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Memerintahkan Tergugat I dan/ atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah *a quo* dan mengembalikannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berdasarkan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kemang, seluas 1.155 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 29/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00146, atas nama Hertanto Linardi (Tergugat I), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kemang, tanggal 30 November 2004, seluas 494 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 28/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00147, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Kemang, tanggal 8 Desember 2004, seluas 605 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/Kemang/2004, tanggal 27 Oktober 2004, NIB 10.10.06.16.00149, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Kemang, tanggal 30 Mei 2006, seluas 338 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/Kemang/2006, tanggal 2 Maret 2006, NIB 10.10.06.16.00169, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
11. Memerintahkan kepada Panitera atau salah seorang Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong yang telah ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat) untuk mencoret dalam buku tanah tersebut terhadap:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kemang, seluas 1.155 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 29/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00146, atas nama Hertanto Linardi (Tergugat I), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kemang, tanggal 30 November 2004, seluas 494 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 28/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00147, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III) terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Kemang, tanggal 8 Desember 2004, seluas 605 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/Kemang/2004, tanggal 27 Oktober 2004, NIB 10.10.06.16.00149, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Kemang, tanggal 30 Mei 2006,

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



seluas 338 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/Kemang/2006, tanggal 2 Maret 2006, NIB 10.10.06.16.00169, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*);
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
14. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*);
- B. Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa (*verjaring*);
- C. Gugatan *error in persona* (*exceptio diskualifikasi, exceptio in persona dan exceptio plurium litis consortium*);
- D. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- E. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- F. Eksepsi hukum materiil/*materiele exceptie* (*exceptio peremptoria*);

Eksepsi Tergugat III:

- I. Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi absolut);



- II. Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (*legal standi in judicio*);
- III. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- IV. Gugatan kurang pihak;
- V. Gugatan provisi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 6 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Kemang, tanggal 1 Desember 1986, seluas 2.548 m² berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7848/1986, tanggal 3 November 1986, atas nama Tan Kwang King, terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari almarhum Tan Kwang King yang telah menikah dengan almarhumah Tan Soei Tien Nio berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 11, tanggal 9 April 2010 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 01/KHW/NOT/IV/2010, tertanggal 9 April 2010, keduanya dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kemang, seluas 1.155 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 29/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00146, atas nama Hertanto Linardi (Tergugat



- l), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kemang, tanggal 30 November 2004, seluas 494 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 28/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00147, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Kemang, tanggal 8 Desember 2004, seluas 605 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 31/Kemang/2004, tanggal 27 Oktober 2004, NIB 10.10.06.16.00149, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Kemang, tanggal 30 Mei 2006, seluas 338 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/Kemang/2006, tanggal 2 Maret 2006, NIB 10.10.06.16.00169, atas nama Halim Jayadi Kurnia (Tergugat III), terletak di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan untuk mengosongkan dan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau pihak yang diperintahkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III tersebut dan/atau siapapun juga di atas tanah *a quo* sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah *a quo* dan mengembalikannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari secara tanggung renteng, sekiranya Tergugat I, Tergugat II,



dan Tergugat III tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*);

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp4.409.000,00 (empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 673/PDT/2024/PT BDG, tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I secara elektronik pada tanggal 17 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi E-Court Nomor 673/PDT/2024/PT BDG *juncto* Nomor 378/Pdt.G/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II secara elektronik pada tanggal 17 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi E-Court Nomor 673/PDT/2024/PT BDG *juncto* Nomor 378/Pdt.G/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 9 Januari 2025 dan 10 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Memori Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 673/PDT//2024/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 378/Pdt.G/2023/PN Cbi, pada tanggal 6 September 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menolak provisi Termohon Kasasi/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Register Perkara Nomor 673/PDT/2024/PT BDG yang dibacakan melalui *e-court* tanggal 12 Desember 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Perkara Nomor 378/Pdt.G/2023/PN Cbi, putusannya

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan tanggal 6 September 2024 di Pengadilan Negeri Cibinong, yang dimohonkan kasasi tersebut;

- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat II/Pembanding II (sekarang Pemohon Kasasi II) untuk sebagian atau seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menyatakan:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kemang, luas 1.155 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 29/Kemang/2004, tanggal 19-10-2004, NIB 10.10.06.16.00146, atas nama Hertanto Linardi (Tergugat I),
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kemang, tanggal 30 November 2004, luas 494 m², Surat Ukur Nomor 28/Kemang/2004, tanggal 10-10-2004, NIB 10.10.06.16.00147, atas nama Hertanto Linardi (Tergugat I),
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Kemang, tanggal 8 Desember 2004, luas 605 m², Surat Ukur Nomor 31/Kemang/2004, tanggal 27-10-2004, NIB 10.10.06.16.00149, atas nama Hertanto Linardi (Tergugat I),
- d. Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Kemang, tanggal 30 Mei 2006, luas 338 m², Surat Ukur Nomor 02/Kemang/2006, tanggal 2 Maret 2006, NIB 10.10.06.16.00169, atas nama Hertanto Linardi (Tergugat I),

sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;

3. Menyatakan Tergugat II/Pembanding II (sekarang Pemohon Kasasi II) adalah pembeli yang beriktikad baik;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



4. Menyatakan Tergugat II/Pembanding II (sekarang Pemohon Kasasi II) adalah penjual yang beriktikad baik;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat/Para Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) menguasai, menempati dan memanfaatkan tanah adalah bukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli tanah antara Para Tergugat/Para Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan jual beli tanah antara Para Tergugat/Para Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;
8. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Subsider:

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II), memohon agar dapatlah kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim Agung memutuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, II tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 9 Januari 2025, 10 Januari 2025 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Kemang, atas nama Tan Kwang King (bukti P-1), dalam bukti tersebut telah jelas disebutkan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya, bahwa tanah objek sengketa berasal dari konversi tanah milik adat berdasarkan Letter C, Nomor 1566 Seb., Persil Nomor 44 S-IV, dan ternyata berdasarkan Surat Keterangan dari Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) Nomor 182/KET-200.4/VII/2020, tanggal 6-7-2020, yang pada pokoknya menyatakan setelah dilakukan pengukuran dan plotting sesuai dengan peta Ibr 48.2-33.084-04-7 Ktk:C/3-4 bidang yang ditunjukkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Kemang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Kemang, atas nama Halim Jayadi Kurnia, Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Kemang, atas nama Halim Jayadi Kurnia, Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kemang, atas nama Hartanto linardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kemang, atas nama Jayadi Kurnia, dimana ke-4 (empat) sertifikat hak milik tersebut semula atas nama Tergugat I;

Bahwa menurut hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, Nomor Katalog 5/Yur/Pdt/2018 Bidang Hukum Perdata Klasifikasi Tanah Hak Milik Atas Tanah, ditentukan jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama dimana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu, maka berdasarkan hal tersebut karena Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Kemang milik Penggugat terbit tanggal 3 November 1986 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kemang terbit 30 November 2004, Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kemang terbit tanggal 30 November 2004, Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Kemang terbit tanggal 8 Desember 2004 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Kemang terbit tanggal 30 Mei 2006, maka secara hukum sertifikat milik Penggugat yang dinyatakan sah;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang memohon pendaftaran tanah hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Kemang, Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kemang, Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Kemang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 514/Kemang, kemudian mengalihkannya kepada Tergugat II dan III, dan kini dikuasai Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I SURYADI dan TIENY, selaku Ahli Waris HALIM JAYADI KURNIA, Pemohon Kasasi II SOEWARDI JAYUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **SURYADI dan TIENY, selaku Ahli Waris HALIM JAYADI KURNIA**, Pemohon Kasasi II **SOEWARDI JAYUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 5476 K/Pdt/2025